



PUTUSAN SELA
Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Chandra Nugaraha Wijaya, Tempat/Tanggal lahir : Cimahi, 24 November 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sumbawa No. 11, RT 001 / RW 002 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung,
Dengan ini memberi Kuasa kepada ISWAN SAMMA, S.H Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SETARA LAW OFFICE, beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No. 42 Kota Bandung, No. Telp. +62 812-4542-0568 E-mail : setaralawoffices@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Desember 2025, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan:

1. **PT. Link Pasipik Indonusa**, bertempat tinggal di Jl. Rukan Elang New Batavia Blok LC 11 No. 07 Jl. Raya Gading Batavia Jakarta, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Yulia Ningrum**, bertempat tinggal di Jl. Rukan Elang New Batavia Blok LC11 No. 07 Jl. Raya Gading Batavia Jakarta, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;
Dengan ini Tergugat I dan Tergugat II memberi Kuasa kepada Cahya Wulandari, S.H.,M.H, Irwandi Nurdin S.H. S.E M.M, Boby Vallando Valentino BM, S.H, Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Cahya Irwandi Law Firm , beralamat di Cluster Darpaland



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B5 Pasirluyu Bandung berdasarkan surat kuasa
tertanggal 29 Desember 2025

3. **Lita Puspita**, bertempat tinggal di Komp Pasirjati Blok C-88, RT 005/ RW
006, Jatiendah, Cilengkrang, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat , sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14
Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bandung pada tanggal 15 Desember 2025 dalam Register Nomor
590/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

I. HUBUNGAN KERJA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada TERGUGAT I sekitar bulan
Februari 2009 di PT. Link Pasipik Indonusa Bandung;
2. Bahwa hubungan kerja tersebut TIDAK DIDASARKAN pada perjanjian
kerja tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan, yang
mana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa sejak Februari 2009 hingga pertengahan tahun 2012, Penggugat
ditempatkan di Bagian Dokumen;
4. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dipindahkan ke Bagian Marketing;

II. PERMASALAHAN BONUS DAN HAK-HAK PENGGUGAT SEBAGAI MARKETING

5. Bahwa selama bekerja sebagai Marketing, Penggugat selalu mencapai
target yang ditetapkan oleh TERGUGAT I;
6. Bahwa meskipun target tercapai, hak Penggugat berupa bonus marketing
TIDAK PERNAH direalisasikan tepat waktu, bahkan pembayarannya
dapat tertunda lebih dari satu tahun;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ketika Penggugat meminta realisasi pencairan bonus untuk keperluan pernikahan, TERGUGAT I justru menganjurkan Penggugat untuk meminjam uang kepada koperasi perusahaan, padahal Penggugat bukan anggota koperasi tersebut;
8. Bahwa Penggugat terpaksa meminjam uang di koperasi dengan pembayaran yang dipotong dari gaji setiap bulannya;
9. Bahwa Penggugat sering kali harus menalangi pembayaran pengiriman order karena realisasi pembayaran dari manajemen TERGUGAT I selalu terlambat, padahal Penggugat sebagai marketing di bidang freight forwarding harus memberikan service yang baik dan cepat;

III. PENGANGKATAN PENGGUGAT SEBAGAI KEPALA CABANG

10. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat ditawarkan menjadi Kepala Cabang menggantikan kepala cabang sebelumnya yang memutuskan menjadi freelance karena salah satu pertimbangannya masalah pembiayaan yang selalu terlambat;
11. Bahwa ketika ditawarkan posisi tersebut, Penggugat mengajukan beberapa pertanyaan kepada TERGUGAT II (Ibu Yulia Ningrum) yang saat itu menjabat sebagai General Manager, yaitu:
 - o Mengenai salary: dijawab bahwa salary belum ada perubahan dan Penggugat diminta membuktikan tercapainya target manajemen terlebih dahulu;
 - o Mengenai modal: Penggugat meminta otonom dan diberikan token untuk mempermudah transaksi, dijawab bahwa hal tersebut bisa diajukan;
12. Bahwa Penggugat menerima tawaran tersebut dengan pertimbangan agar kepala cabang selanjutnya tidak berasal dari luar tim yang sudah ada;
13. Bahwa setelah menjadi Kepala Cabang, janji mengenai otonom dan pemberian token rekening yang seharusnya sesuai arahan dari Komisaris (Alm. H. Bagyo), yaitu minimal 3 kali pembiayaan dalam sebulan, TIDAK PERNAH DIREALISASIKAN;
14. Bahwa Penggugat hanya diberikan satu kali pembiayaan dalam satu bulan, tetapi tetap dituntut mencapai target dari manajemen;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



IV. MODAL PRIBADI PENGUGAT YANG TIDAK DIKEMBALIKAN

15. Bahwa karena terbiasa menalangi sejak menjadi marketing, Penggugat menerapkan sistem yang sama sebagai pembuktian kepada manajemen;
16. Bahwa pada tahun 2018, target manajemen berhasil tercapai, namun hingga tanggal 12 November 2018, uang modal dari Perusahaan Bandung yang seharusnya dikembalikan untuk modal PT. Link Pasipik Indonusa (Bandung) sebesar **RP. 110.772.109,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan rupiah)** TIDAK PERNAH DIKEMBALIKAN kepada Penggugat;
17. Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2020, Penggugat sudah lelah meminta dana dari manajemen dan memutuskan menjalankan perusahaan sesuai modal yang ada tanpa memberikan modal pribadi;
18. Bahwa akibatnya, target manajemen pada tahun 2019 dan 2020 tidak dapat terealisasi;
19. Bahwa ketika Penggugat menyampaikan alasan kurangnya modal, manajemen TERGUGAT I tidak menerima dan justru menekan Penggugat dengan pernyataan yang merendahkan;
20. Bahwa semua beban biaya kantor (operasional, sewa kantor, permintaan dividen, gaji, modal, dll.) ditanggung oleh Penggugat, padahal seharusnya ketika target naik, modal juga naik, namun kenyataannya modal yang ada justru dikurangi dengan biaya-biaya tersebut;

V. PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2021-2025

21. Bahwa pada tahun 2021, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan harga yang naik berkali lipat, Penggugat kembali mencari dana sendiri dan Alhamdulillah sampai dengan laporan terakhir di tahun 2025, target manajemen dapat tercapai;

VI. PEMBELIAN DAN RENOVASI KANTOR

22. Bahwa pada tahun 2023, masa sewa kantor habis dan Penggugat menanyakan apakah akan diperpanjang atau tidak;
23. Bahwa TERGUGAT I menjawab untuk membeli saja, dan setelah dibeli, Penggugat merenovasi kantor tersebut dengan biaya sekitar **RP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menggunakan modal kantor Bandung;

24. Bahwa harapan Penggugat adalah biaya sewa akan terhapus, namun TERGUGAT I justru menaikkan biaya 4 kali lipat, dan setelah negosiasi, biaya tetap sama dengan sewa sebelumnya yaitu Rp 5.000.000,- per bulan;

VII. PERMASALAHAN DENGAN TERGUGAT III (LITA PUSPITA)

25. Bahwa pada pertengahan tahun 2025, terungkap bahwa order yang diambil Penggugat sejak tahun 2023 sampai 2025 dari TERGUGAT III (Saudari Lita Puspita), yang merupakan marketing dari salah satu grup perusahaan Link Pasipik Indonusa, ternyata bermasalah;

26. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan pengiriman fiktif yang mengakibatkan kerugian sebesar **RP. 1.768.510.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)**;

27. Bahwa Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut kepada manajemen TERGUGAT I untuk meminta arahan;

28. Bahwa alih-alih memberikan solusi, TERGUGAT I dan TERGUGAT II justru menuntut dan melaporkan Penggugat secara pidana di POLDA JAWA BARAT sesuai laporan Nomor : LP/B/356/VIII/2025/SPKT/POLDA JABAR, Tanggal 01 Agustus 2025, atas nama Pelapor Yulia Ningrum (Tergugat II)

VIII. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK

29. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 20 Juni 2025, TERGUGAT I melalui TERGUGAT II telah menonaktifkan Penggugat sebagai karyawan secara sepihak;

30. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar dan tanpa memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

31. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- a. Tidak memberikan perjanjian kerja tertulis kepada Penggugat sejak tahun 2009, yang mana hal ini melanggar Pasal 51 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003;
- b. Tidak membayar bonus yang menjadi hak Penggugat tepat waktu, bahkan hingga lebih dari satu tahun;
- c. Tidak mengembalikan modal perusahaan Penggugat sebesar RP. 110.772.109,- untuk menjalankan operasional perusahaan;
- d. Tidak memberikan modal kerja yang memadai kepada Penggugat sebagai Kepala Cabang, sehingga Penggugat terpaksa menggunakan dana pribadi;
- e. Tidak memberikan modal untuk menjalankan perusahaan secara otonom dan token rekening sebagaimana dijanjikan saat pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Cabang;
- f. Menaikkan biaya sewa kantor meskipun kantor telah dibeli dan direnovasi dengan biaya modal perusahaan Penggugat sebesar RP. 300.000.000,-;
- g. Melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat tanpa prosedur yang benar dan tanpa memberikan hak-hak Penggugat;
- h. Melaporkan Penggugat secara pidana padahal kerugian disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT III;

32. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat;

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT III

33. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengiriman fiktif yang mengakibatkan kerugian sebesar RP. 1.768.510.000,-;

34. Bahwa perbuatan TERGUGAT III tersebut telah merugikan Penggugat karena Penggugat yang dituntut bertanggung jawab atas perbuatan TERGUGAT III;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

I. KERUGIAN MATERIIL:

1. Modal Perusahaan Cabang Bandung yang tidak dikembalikan hingga 12 November 2018: **RP. 110.772.109,-**
2. Biaya renovasi kantor tahun 2023 : **RP. 300.000.000,-**
3. Kerugian akibat pengiriman fiktif oleh TERGUGAT III yang dibebankan kepada Penggugat: **RP. 1.768.510.000,-**
4. Hak-hak PHK yang tidak dibayarkan (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, sesuai UU No. 13/2003): **RP. 500.000.000,-** (estimasi untuk masa kerja 16 tahun)

TOTAL KERUGIAN MATERIIL: RP. 2.679.282.109,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan rupiah)

II. KERUGIAN IMATERIIL:

7. Kerugian moril berupa tekanan mental, nama baik yang tercemar akibat dilaporkan secara pidana, dan penderitaan selama 16 tahun bekerja tanpa kepastian dan penghargaan yang layak: **RP. 2.000.000.000,-** (dua miliar rupiah)

TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL: RP. 4.679.282.109,- (empat miliar ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan rupiah)

C. JAMINAN GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini, meletakkan sita jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.



PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan TERGUGAT I telah putus sejak tanggal 20 Juni 2025;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **RP. 910.772.109,- (sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan rupiah)** terdiri dari:
 - o Modal Kantor Bandung : RP. 110.772.109,-
 - o Biaya renovasi : RP. 300.000.000,-
 - o Hak-hak PHK : RP. 500.000.000,-
6. Menghukum TERGUGAT III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **RP. 1.768.510.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)** atas pengiriman fiktif yang dilakukan;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar **RP. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah yang harus dibayarkan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan pelunasan;



9. Menyatakan sita jaminan harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diletakkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung adalah Sah dan mengikat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya demikian pula Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, Tergugat III hadir ia sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferry Arya Putra, S.H.,M.H.,C.Medd. sebagai Mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (Exceptio Obscuri Libel).

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat karena gugatan a quo merupakan gugatan



yang kabur (obscur libel) dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.

- Bahwa dalam uraian posita, Penggugat tidak menyusun dalil-dalilnya secara sistematis, melainkan mencampuradukkan berbagai persoalan yang berbeda, yaitu antara tuntutan mengenai bonus dan hak sebagai marketing, dalil penggunaan dana pribadi, pembelian dan renovasi kantor, permasalahan dengan pihak ketiga, serta dalil mengenai Pemutusan Hubungan Kerja. Penggabungan berbagai isu tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum masing-masing tuntutan.
- Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci dan tegas mengenai dasar adanya kewajiban hukum Tergugat untuk mengembalikan dana yang diklaim sebagai dana pribadi. Penggugat tidak menjelaskan kapan dana tersebut diberikan, dalam kapasitas apa, berdasarkan kesepakatan apa, serta apakah terdapat persetujuan dari Direksi atau manajemen pusat yang sah menurut hukum. Ketidadaan uraian yang jelas tersebut mengakibatkan tidak adanya hubungan kausal yang terang antara dalil yang diajukan dengan tuntutan dalam petitum.
- Bahwa selain itu, gugatan a quo tidak secara eksplisit mengklasifikasikan jenis perselisihan yang diajukan, apakah termasuk perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, atau bahkan perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Ketidajelasan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai objek sengketa serta ruang lingkup pemeriksaan perkara.

B. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri dengan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Namun apabila dicermati secara menyeluruh terhadap substansi, posita, serta hubungan hukum para pihak, maka pokok permasalahan yang disengketakan sesungguhnya bersumber dari dan berkaitan langsung dengan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I.
- Bahwa seluruh dalil yang diajukan Penggugat, baik mengenai hak atas bonus, penggunaan dana operasional cabang, kebijakan manajerial, pengangkatan dan pemberhentian jabatan sebagai Kepala Cabang,

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



hingga dalil mengenai penghentian atau penonaktifan dari pekerjaan, merupakan peristiwa hukum yang lahir dan terjadi dalam kerangka hubungan kerja. Dengan demikian, sengketa a quo secara substansial merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
- Bahwa dalil Penggugat mengenai tidak dibayarkannya hak-hak tertentu, klaim atas dana yang digunakan dalam operasional cabang, serta keberatan atas tindakan penonaktifan dari jabatan atau pekerjaan, secara nyata termasuk dalam kategori perselisihan hak dan/atau perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Oleh karena itu, forum penyelesaian yang tepat menurut hukum adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan Pengadilan Negeri dalam kapasitasnya sebagai peradilan umum.
- Bahwa perubahan konstruksi hukum oleh Penggugat dengan membingkai perkara sebagai perbuatan melawan hukum tidak serta-merta mengubah sifat dan hakikat sengketa yang sebenarnya. Dalam praktik peradilan, penentuan kompetensi absolut didasarkan pada substansi sengketa (substance over form), bukan semata-mata pada label atau istilah yang digunakan dalam gugatan.
- Bahwa oleh karena substansi perkara a quo merupakan perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Negeri dalam kapasitasnya sebagai peradilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

C. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI RELATIF)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Bandung dengan dalil perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat. Namun demikian, apabila dicermati secara seksama terhadap identitas dan alamat Para Tergugat sebagaimana

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tidak satu pun Para Tergugat yang berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bandung.

- Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan jika kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II yaitu berada di Jakarta, adapun kedudukan hukum Tergugat III yang berada di Bandung yaitu di Komplek Pasirjati Blok C-88 RT 05 RW 06 Kelurahan Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta yang diakui dan dicantumkan sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatan, Tergugat III berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bale Bandung, bukan Pengadilan Negeri Bandung.
- Bahwa gugatan a quo bukan merupakan sengketa yang berkaitan dengan objek tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang menentukan kompetensi berdasarkan letak objek (forum rei sitae), melainkan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap lebih dari satu Tergugat. Oleh karena itu, ketentuan hukum acara yang berlaku adalah Pasal 118 ayat (2) HIR, yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdapat lebih dari satu Tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu Tergugat.
- Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak terdapat satu pun Tergugat yang berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bandung, serta alamat Tergugat III berada dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka secara hukum relatif yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung yang tidak memiliki kewenangan relatif berdasarkan domisili Para Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 HIR, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bandung menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, demi tegaknya asas kepastian hukum dan tertib peradilan, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang secara relatif.

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. HUBUNGAN KERJA

- Bahwa benar antara Penggugat dengan PT Link Pasipik Indonusa Cabang Bandung telah terjalin hubungan kerja sejak sekitar bulan Februari 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Hubungan kerja tersebut berlangsung secara bertahap sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan dan perkembangan karir Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dipekerjakan sebagai Staff Document Export, dengan tugas dan tanggung jawab administratif terkait dokumen ekspor. Dalam perkembangannya, Penggugat kemudian diberikan kesempatan untuk menduduki posisi Marketing, yang tugasnya berfokus pada pencarian pelanggan, negosiasi gaji, serta pencapaian target penjualan cabang.
- Bahwa terkait pengaturan mengenai besaran gaji, target pemasaran, serta insentif atau bonus marketing, pada saat itu dilakukan melalui mekanisme internal cabang dengan Branch Manager yang menjabat, sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Namun demikian, seluruh kebijakan pengupahan dan sistem insentif tetap berada dalam koridor kebijakan perusahaan dan tunduk pada persetujuan manajemen pusat.
- Bahwa pada awal tahun 2018, setelah Branch Manager sebelumnya mengundurkan diri, sehingga manajemen pusat memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk dipromosikan sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) Bandung. Promosi tersebut merupakan bentuk pengembangan karir dan apresiasi atas pengalaman serta kontribusi Penggugat selama bekerja di perusahaan.
- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Penggugat memiliki tanggung jawab manajerial yang lebih luas, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - pengelolaan operasional cabang;
 - pengaturan strategi pemasaran;
 - pengendalian arus kas cabang;
 - pengawasan terhadap transaksi keuangan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



- serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai kebijakan dan standar perusahaan.

Dengan jabatan tersebut, Penggugat bukan lagi sekadar pelaksana teknis, melainkan bagian dari manajemen cabang yang bertanggung jawab langsung atas kinerja dan tata kelola cabang Bandung.

- Bahwa sekalipun Penggugat diberikan kewenangan dalam pengelolaan cabang, kewenangan tersebut tetap berada dalam batas struktur organisasi perusahaan dan tunduk pada pengawasan serta kebijakan Direksi. Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis yang menyimpang dari kebijakan perusahaan ataupun untuk menggunakan dana pribadi dalam operasional cabang tanpa persetujuan tertulis dari manajemen pusat.
- Bahwa selama masa hubungan kerja tersebut, tidak pernah terdapat perjanjian, baik secara tertulis maupun secara sah menurut hukum, yang menyatakan bahwa Penggugat berhak menuntut penggantian dana pribadi yang digunakan atas inisiatif sendiri dalam operasional cabang. Dengan demikian, segala tindakan yang dilakukan di luar kewenangan dan tanpa persetujuan Direksi tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab hukum perusahaan.
- Bahwa dengan uraian tersebut, menjadi jelas bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam kerangka hubungan industrial yang sah, dengan struktur kewenangan yang tegas dan pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga dalil-dalil Penggugat yang berupaya membebaskan tanggung jawab sepihak kepada perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

2. TERKAIT BONUS DAN HAK-HAK MARKETING

- Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak dipenuhinya hak-hak sebagai Marketing, khususnya terkait bonus, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa sistem bonus marketing di PT Link Pasipik Indonusa bersifat berbasis kinerja (performance based incentive), yang besarnya ditentukan berdasarkan pencapaian target penjualan dan profit cabang sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku pada periode tertentu. Dengan demikian, bonus bukanlah hak yang

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



bersifat tetap dan otomatis, melainkan hak yang timbul apabila syarat-syarat kinerja terpenuhi dan telah melalui proses verifikasi administrasi serta persetujuan manajemen.

- Bahwa benar pada bulan Januari 2018 terdapat pengajuan bonus tahun buku 2017 atas nama Penggugat sebesar Rp.34.251.374,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), Namun demikian, proses pencairan bonus tersebut memerlukan tahapan administratif dan persetujuan manajemen pusat, termasuk mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu.
- Bahwa meskipun terdapat keterlambatan dalam proses pencairan, bonus tersebut tetap direalisasikan dan telah diterima oleh Penggugat. Oleh karena itu, tidak terdapat unsur penghilangan hak, penolakan pembayaran, ataupun wanprestasi dari pihak perusahaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa keterlambatan administratif dalam pembayaran bonus tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, terlebih apabila kewajiban tersebut pada akhirnya tetap dipenuhi oleh perusahaan. Dalam praktik hubungan industrial, keterlambatan administratif yang tidak menghilangkan hak tidak dapat dijadikan dasar gugatan sepanjang kewajiban tersebut telah dilaksanakan.
- Bahwa terkait pinjaman koperasi yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut merupakan tindakan pribadi Penggugat sebagai anggota koperasi perusahaan. Pinjaman tersebut diajukan atas kehendak sendiri dengan perjanjian pengembalian melalui mekanisme pemotongan gaji selama jangka waktu tertentu.
- Bahwa tidak pernah terdapat perjanjian atau komitmen dari perusahaan untuk melunasi pinjaman koperasi tersebut atas nama Penggugat. Dengan demikian, pinjaman koperasi merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat dan tidak dapat dibebankan sebagai kewajiban perusahaan.
- Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang mengaitkan pinjaman koperasi dengan kewajiban perusahaan untuk membayar bonus secara tertentu atau untuk menanggung pelunasannya adalah tidak berdasar dan tidak memiliki hubungan hukum yang sah.
- Bahwa seluruh hak Penggugat sebagai Marketing, termasuk bonus berbasis kinerja, pada prinsipnya telah dipenuhi sesuai mekanisme

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



dan kebijakan perusahaan, sehingga tidak terdapat pelanggaran hak normatif maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan.

3. DALIL PENGGUNAAN DANA PRIBADI

- Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat yang menyatakan telah menggunakan dana pribadi untuk kepentingan operasional perusahaan yang kemudian tidak dikembalikan oleh Tergugat.
- Bahwa dalam struktur pengelolaan keuangan PT Link Pasipik Indonusa, seluruh penerimaan pembayaran dari customer wajib disetorkan ke rekening pusat perusahaan dan tercatat dalam sistem pembukuan resmi perusahaan. Demikian pula seluruh pengeluaran operasional cabang dilakukan berdasarkan mekanisme pengajuan pembiayaan (reimbursement atau cash advance) yang diajukan oleh cabang kepada kantor pusat untuk selanjutnya diverifikasi dan disetujui.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan adanya selisih dana sebesar Rp.110.772.109,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan rupiah) jumlah tersebut bukan merupakan dana pribadi Penggugat, melainkan merupakan bagian dari perputaran dana operasional perusahaan yang tercatat dalam rekening pusat. Selisih tersebut timbul dari mekanisme arus kas (cash flow) antara dana masuk (in) dan dana keluar (out) dalam kegiatan operasional cabang, dan bukan merupakan bentuk penyertaan modal pribadi oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan secara resmi kepada Direksi maupun manajemen pusat mengenai adanya penggunaan dana pribadi untuk operasional cabang, baik melalui laporan tertulis, permohonan penggantian biaya, maupun mekanisme pembukuan yang sah. Tidak terdapat bukti transfer dari rekening pribadi Penggugat ke rekening perusahaan yang disertai keterangan sebagai pinjaman atau penyertaan modal pribadi.
- Bahwa dalam tata kelola perusahaan, setiap penggunaan dana di luar mekanisme resmi wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari manajemen yang berwenang. Apabila Penggugat secara sepihak menggunakan dana pribadi tanpa persetujuan Direksi dan tanpa mekanisme administrasi yang sah, maka tindakan

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



tersebut merupakan inisiatif pribadi yang tidak serta-merta menimbulkan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk melakukan penggantian.

- Bahwa lebih lanjut, selama menjabat sebagai Kepala Cabang, Penggugat memiliki kewenangan dan tanggung jawab manajerial atas pengelolaan operasional cabang, termasuk perencanaan arus kas dan pengendalian pembiayaan kegiatan usaha. Oleh karena itu, apabila terjadi ketidakseimbangan arus kas dalam operasional cabang, hal tersebut merupakan bagian dari risiko manajerial yang melekat pada jabatan yang diemban oleh Penggugat, dan tidak dapat secara sepihak dikualifikasikan sebagai kewajiban perusahaan untuk mengganti dana pribadi yang tidak pernah disetujui penggunaannya.
- Bahwa dengan tidak adanya bukti tertulis, tidak adanya persetujuan Direksi, serta tidak adanya pencatatan resmi dalam sistem keuangan perusahaan mengenai dana pribadi yang diklaim tersebut, maka dalil Penggugat mengenai penggunaan dana pribadi tidak memiliki dasar hukum dan tidak dapat dibuktikan secara sah.

4. PENGELOLAAN CABANG DAN MODAL USAHA

- Bahwa sejak diangkat sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) pada awal tahun 2018, Penggugat memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional Cabang Bandung, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan strategi pemasaran, pengendalian biaya operasional, pengelolaan arus kas (cash flow), serta pengambilan keputusan bisnis dalam koridor kebijakan perusahaan.
- Bahwa dalam struktur organisasi perusahaan, Kepala Cabang merupakan pimpinan operasional di tingkat cabang yang bertanggung jawab langsung kepada manajemen pusat atas kinerja penjualan, profitabilitas, dan kesehatan keuangan cabang. Dengan demikian, setiap kebijakan operasional yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan usaha cabang merupakan bagian dari tanggung jawab manajerial Penggugat.
- Bahwa dalam praktik kegiatan usaha jasa freight forwarding yang dijalankan perusahaan, terdapat dua model utama shipment, yaitu FCL (Full Container Load) dan LCL (Less Container Load). Model FCL membutuhkan pembayaran biaya ocean freight kepada

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



shipping line secara tunai atau dalam jangka waktu singkat, sementara pembayaran dari customer umumnya dilakukan dengan sistem tempo 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap arus kas apabila tidak dikelola secara hati-hati.

- Bahwa sebaliknya, model LCL yang merupakan core business PT Link Pasipik Indonusa memiliki karakteristik kebutuhan modal yang relatif lebih kecil serta perputaran kas yang lebih cepat karena pembayaran dapat diterima lebih awal dengan margin keuntungan yang lebih stabil. Oleh karena itu, manajemen pusat secara berulang kali dalam rapat koordinasi dan evaluasi kinerja telah memberikan arahan agar Cabang Bandung lebih memfokuskan strategi bisnis pada pengembangan shipment LCL guna menjaga kestabilan cash flow.
- Bahwa namun dalam pelaksanaannya, Penggugat sebagai Kepala Cabang tetap lebih berfokus pada pengembangan shipment FCL yang membutuhkan modal besar dan memiliki risiko ketidakseimbangan arus kas. Pilihan strategi operasional tersebut sepenuhnya berada dalam ruang lingkup tanggung jawab manajerial Penggugat, sepanjang tetap dalam batas kebijakan umum perusahaan.
- Bahwa apabila kemudian terjadi kendala likuiditas atau ketidakseimbangan antara dana masuk dan dana keluar dalam operasional cabang, maka hal tersebut tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kurangnya dukungan modal dari perusahaan, melainkan merupakan konsekuensi dari strategi operasional yang dipilih dan dilaksanakan oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan cabang.
- Bahwa perusahaan tidak pernah melarang Penggugat untuk mengembangkan potensi bisnis lain yang lebih efisien secara modal, termasuk pengembangan shipment LCL yang tidak memerlukan pembiayaan besar di muka. Namun optimalisasi model bisnis tersebut tidak sepenuhnya direalisasikan oleh Penggugat.
- Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kendala operasional cabang semata-mata disebabkan oleh kurangnya modal dari perusahaan adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan kondisi manajerial yang sebenarnya. Pengelolaan

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



arus kas dan strategi usaha merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan yang melekat pada posisi Kepala Cabang yang dijabat oleh Penggugat.

- Bahwa dengan demikian, tidak terdapat perbuatan melawan hukum maupun kelalaian dari pihak perusahaan dalam hal pengelolaan modal usaha cabang, dan seluruh dinamika keuangan yang terjadi merupakan bagian dari risiko operasional yang berada dalam tanggung jawab manajerial Penggugat.

5. PEMBELIAN DAN RENOVASI KANTOR

- Bahwa terkait dalil Penggugat mengenai pembelian dan renovasi kantor Cabang Bandung, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa pembelian ruko yang berlokasi di Komplek Metro Indah Mall Blok H No. 27 Sekejati Buah Batu Bandung dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Pusat PT Link Pasipik Indonusa. Dengan demikian, secara hukum kepemilikan atas aset tersebut berada pada Kantor Pusat dan bukan atas nama cabang maupun pribadi Penggugat.
- Bahwa pembelian ruko tersebut dilakukan sebagai bagian dari kebijakan investasi dan pengembangan usaha perusahaan secara terpusat, sehingga segala kewajiban hukum yang melekat pada aset tersebut, termasuk kewajiban pembayaran cicilan kepada pihak perbankan sebesar Rp.21.233.588,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) per bulan, menjadi tanggung jawab Kantor Pusat.
- Bahwa Cabang Bandung hanya menempati ruko tersebut dalam kapasitas sebagai penyewa internal (internal lease arrangement), dengan kewajiban pembayaran sewa kepada Kantor Pusat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Skema tersebut merupakan kebijakan internal perusahaan dalam pengelolaan aset dan pembebanan biaya antar unit usaha.
- Bahwa terkait renovasi kantor yang menurut informasi menghabiskan dana sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dana tersebut berasal dari dana operasional cabang yang merupakan bagian dari keuangan perusahaan, bukan dana pribadi Penggugat. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan bagian keuangan cabang yang menyatakan bahwa pembiayaan renovasi dilakukan melalui kas operasional kantor.



- Bahwa bahkan dalam rangka mendukung operasional Cabang Bandung, Kantor Pusat telah memberikan kontribusi berupa pembebasan kewajiban sewa selama 17 (tujuh belas) bulan dengan nilai ekuivalen sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) Kebijakan tersebut menunjukkan adanya dukungan finansial dari Kantor Pusat terhadap pengembangan cabang.
- Bahwa tidak terdapat bukti adanya penggunaan dana pribadi Penggugat dalam pembelian maupun renovasi ruko tersebut. Tidak ada bukti transfer dari rekening pribadi Penggugat, tidak ada perjanjian pinjaman pribadi, serta tidak terdapat pencatatan dalam pembukuan perusahaan yang menunjukkan adanya penyertaan modal pribadi dari Penggugat untuk pembelian atau renovasi kantor.
- Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang berupaya mengaitkan pembelian maupun renovasi kantor dengan penggunaan dana pribadi atau dengan kewajiban perusahaan untuk mengganti dana tertentu adalah tidak berdasar, tidak didukung alat bukti yang sah, dan tidak memiliki landasan hukum.
- Bahwa dengan demikian, pembelian dan renovasi kantor Cabang Bandung sepenuhnya merupakan kebijakan dan pembiayaan perusahaan, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum ataupun pelanggaran hak Penggugat dalam hal tersebut.

6. PERMASALAHAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN KERUGIAN PERUSAHAAN

- Bahwa terkait permasalahan dengan pihak ketiga yang disebutkan dalam gugatan, perlu ditegaskan bahwa tindakan yang menimbulkan kerugian perusahaan tersebut dilakukan dalam kapasitas Penggugat sebagai Kepala Cabang Bandung, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Direksi maupun manajemen pusat.
- Bahwa berdasarkan fakta internal perusahaan, Penggugat telah menggunakan dana operasional kantor untuk membiayai kegiatan shipment import yang kemudian diketahui sebagai kegiatan fiktif yang melibatkan pihak bernama Sdr. Lita Puspita. Kegiatan tersebut tidak pernah dilaporkan secara resmi kepada manajemen pusat sebelum terjadinya kerugian, serta tidak pernah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi.

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan tersebut, perusahaan mengalami kerugian finansial sebesar Rp.1.768.510.000 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Jumlah tersebut merupakan akumulasi dana operasional perusahaan yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan yang tidak pernah terealisasi secara riil.
- Bahwa sebelum menempuh jalur hukum, manajemen perusahaan telah terlebih dahulu melakukan langkah persuasif dengan memanggil dan meminta klarifikasi dari Penggugat atas terjadinya kerugian tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat pada pokoknya mengakui adanya penggunaan dana kantor untuk kegiatan yang ternyata bersifat fiktif.
- Bahwa perusahaan kemudian memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menunjukkan itikad baik dengan mengganti setidaknya 50% dari total kerugian dalam jangka waktu kurang lebih tiga minggu. Pemberian kesempatan tersebut merupakan bentuk itikad baik dan upaya penyelesaian internal sebelum ditempuh langkah hukum.
- Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak dapat merealisasikan penggantian kerugian tersebut maupun memberikan jaminan yang memadai. Dengan demikian, perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain melindungi kepentingan hukumnya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
- Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 01 Agustus 2025, perusahaan melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/356/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa tindakan pelaporan tersebut merupakan hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara dan badan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya. Pelaporan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, intimidasi, ataupun tindakan balasan terhadap Penggugat.
- Bahwa perlu ditegaskan pula, kerugian yang timbul bukanlah akibat kebijakan perusahaan, melainkan akibat tindakan Penggugat yang mengambil keputusan secara sepihak tanpa koordinasi dan tanpa

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan manajemen pusat. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang, Penggugat memiliki kewajiban fidusia (fiduciary duty) untuk bertindak dengan kehati-hatian, loyalitas, dan itikad baik demi kepentingan perusahaan. Tindakan yang menyimpang dari kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum pribadi bagi yang bersangkutan.

- Bahwa dengan demikian, tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Penggugat dalam permasalahan ini. Justru sebaliknya, perusahaan adalah pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat yang berupaya membalikkan keadaan adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak seluruhnya.

7. KERUGIAN AKIBAT KEGIATAN FIKTIF

- Bahwa kerugian perusahaan yang timbul dalam perkara a quo bersumber dari adanya kegiatan shipment import yang kemudian diketahui sebagai kegiatan fiktif, yang dilakukan dan diproses dalam lingkup operasional Cabang Bandung pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Cabang.
- Bahwa kegiatan tersebut melibatkan pihak ketiga yang diperkenalkan dan diproses oleh Penggugat sendiri tanpa adanya persetujuan, verifikasi, maupun konfirmasi terlebih dahulu kepada Direksi dan manajemen pusat sebagaimana prosedur standar operasional perusahaan. Dalam struktur tata kelola perusahaan, setiap transaksi dengan nilai signifikan dan berisiko tinggi wajib mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari manajemen pusat, khususnya apabila menyangkut penggunaan dana operasional dalam jumlah besar.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan audit terhadap transaksi tersebut, ditemukan bahwa dana operasional perusahaan telah digunakan untuk pembiayaan shipment import yang pada kenyataannya tidak pernah terealisasi secara riil, sehingga mengakibatkan kerugian finansial sebesar Rp.1.768.510.000 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kerugian tersebut bukan merupakan akibat dari kebijakan perusahaan, melainkan akibat dari tindakan Penggugat yang mengambil keputusan secara sepihak dalam kapasitasnya sebagai

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



Kepala Cabang tanpa koordinasi dan tanpa persetujuan manajemen pusat. Sebagai pejabat manajerial, Penggugat memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati, transparan, serta menjaga kepentingan dan aset perusahaan.

- Bahwa sebelum menempuh jalur hukum, perusahaan telah melakukan upaya internal dengan meminta klarifikasi dari Penggugat serta memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Perusahaan bahkan memberikan tenggang waktu kurang lebih tiga minggu agar Penggugat dapat menunjukkan itikad baik dengan mengganti sekurang-kurangnya 50% dari total kerugian atau memberikan jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu yang diberikan, Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maupun memberikan jaminan atas pengembalian kerugian perusahaan. Dengan demikian, perusahaan mengalami kerugian nyata yang belum dipulihkan.
- Bahwa atas dasar tersebut, perusahaan menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat guna memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang diderita. Tindakan pelaporan tersebut merupakan langkah yang sah menurut hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
- Bahwa oleh karena kerugian tersebut timbul akibat tindakan yang dilakukan dalam lingkup kewenangan dan tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Cabang, maka secara hukum tanggung jawab atas kerugian tersebut melekat pada Penggugat secara pribadi.

8. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat adalah tidak benar, tidak sesuai fakta, dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa yang terjadi sesungguhnya bukanlah PHK, melainkan penonaktifan sementara (nonaktif) terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2025, yang dilakukan dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan kerugian perusahaan.

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan penonaktifan tersebut diambil setelah perusahaan terlebih dahulu melakukan klarifikasi internal atas peristiwa kerugian yang timbul akibat kegiatan fiktif sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Mengingat posisi Penggugat pada saat itu adalah sebagai Kepala Cabang dengan kewenangan akses terhadap sistem operasional dan keuangan cabang, maka langkah penonaktifan sementara merupakan tindakan yang proporsional dan wajar untuk menjaga integritas dokumen, sistem, serta kepentingan perusahaan.
- Bahwa penonaktifan tersebut dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 31 Juli 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bersedia untuk dinonaktifkan sementara sampai dengan selesainya proses hukum yang berjalan. Dengan demikian, tidak terdapat unsur pemaksaan maupun tindakan sepihak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa selama masa nonaktif tersebut, Penggugat menyatakan persetujuannya untuk tidak menerima gaji dan bahkan meminta izin kepada perusahaan untuk diperbolehkan melakukan kegiatan lain di luar perusahaan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Fakta ini menunjukkan bahwa status nonaktif tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa hingga saat ini perusahaan tidak pernah menerbitkan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja secara definitif terhadap Penggugat. Dengan demikian, secara hukum hubungan kerja belum pernah diputus dan masih dalam status nonaktif sementara menunggu penyelesaian proses hukum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, PHK harus dilakukan melalui prosedur tertentu dan dinyatakan secara tegas. Karena tidak pernah terdapat keputusan PHK yang sah, maka dalil Penggugat mengenai adanya PHK sepihak adalah tidak berdasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. oleh karena itu, Mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada bulan February lita bertemu dengan ibu ani dan pak lucky di JCO MTC dan sepakat lita menjadi freelance di PT.FSI dikarenakan lita masih bekerja WFH Di PT.Lintas Mandiri Arthaprima (Direktur Pak Ardy)
2. Pada Bulan Maret lita mulai bekerja di PT.FSI dan mendapatkan pekerjaan dari PT.SAN-N Pengiriman barang dari Jakarta-jepang dengan profit Rp. 90.000.000,-
3. Pada Bulan Maret Lita memiliki hutang rentenir yang harus di bayar sebesar Rp. 75.000.000,-
4. 27 Maret 2023 lita mengajukan pinjaman modal kepada ibu ani selaku kepala cabang PT.FSI untuk pekerjaan fiktif import keramik sebesar Rp. 75.000.000,- yang akan di kembalikan dengan profit Rp.95.000.000,- dengan harapan lita akan membayar nya dari 20% profit SAN-N yang akan di dapatkan setiap bulan nya
5. Hingga bulan mei ternyata SAN-N STOP Shipment nya dikarenakan forwader nya nominasi jepang , sehingga lita kebingungan untuk membayar tagihan Rp. 95.000.000,- yang sudah jatuh tempo sehingga lita mengajukan shipment fiktif lain nya kepada PT.FSI (Shipment Import Pak Iwank)
6. Jobsheet yang diajukan minimal harus mendapatkan keuntungan 20%
7. Perpuataran modal dan profit minimal 20% ini berlangsung dengan PT.FSI Sampai September 2023.
8. Mulai bulan September dana PT.FSI mulai menipis terbukti dengan lita mengajukan permohonan pendanaan selalu di tolak dengan alasan tunggu tagihan lain nya masuk dulu
9. September 2023 Lita mulai mengajukan dana kepada pak budi PT.Link Surabaya dan dilanjutkan oleh Pak Chandra PT.Link Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Lita mengajukan shipment fiktif pertama kali ke pak Chandra bulan September 2023 dengan cost Rp. 120.000.000,- dan sell Rp. 160.000.000,- Profit Rp. 40.000.000,- Bagi hasil fifty2.
11. Dana dari pak Chandra tsb di gunakan untuk menutupi tagihan jatuh tempo PT.FSI
12. Perputaran ini berlangsung sampai oktober 2024.
13. Oktober 2024 PT.Link dan PT.FSI mulai kehabisan dana dan lita mulai mencari dana dari investor luar
14. Sampai Juni 2025 ada salah satu investor yang tahu bahwa ini shipment fiktif dan menyebarkan nya sehingga investor lain stop untuk invest dan lita tidak bisa membayar PT.FSI dan PT.Link juga para investor lain nya
15. Untuk sekarang ini lita sedang coba meng audit kerugian PT.Link & PT.FSI karena saat ini ada dana para investor yang belum kembali modal nya, sedangkan untuk PT.FSI dan PT.Link sudah kembali modal dan profit nya.
16. Untuk bukti perputaran modal dan profit yang sudah di bayarkan ke PT.Link dari 2023-2025 akan di lampirkan pada saat persidangan selanjut nya.
17. Sekian kronologi kejadian awal atas permasalahan saya dengan Pak Chandra.

Adapun Inti dari jawaban tergugat 3 adalah :

Saya mengakui dana sekitar 1.7M yang pak Chandra berikan kepada saya betul digunakan oleh saya namun saya 1.7 M dan saya gunakan dana tersebut untuk membayar profit kepada PT.Link senilai 2M (Bukti akan saya lampirkan nanti saat persidangan selanjut nya) , dan untuk penyelesaian perkara ini saya sudah ajukan kepada pak Chandra untuk bertanggung jawab dengan saya mencicil sesuai kemampuan saya saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 31 Maret 2026 ,Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 07 April 2026.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti awal berupa surat, yaitu;

1. Bukti T-I, TII- I ,Fotocopi dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3204075505880001 atas nama Lita Puspita (Tergugat

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



III) Alamat Komp Pasirjati Blok C 88 RT 05 RW 06
Jatiendah Kec. Cilengkang Kab. Bandung Jawa Barat,

2. Bukti T-I, TII- II sesuai asli Gugatan asli Nomor : 590/Pdt.G/2025/PN Bdg
3. Bukti T-I,TII-III Web Wilayah Yuridiksi Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung <https://pn-balebandung.go.id/wilayah-yurisdiksi.html>

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut dan secara Relatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri dengan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Namun apabila dicermati secara menyeluruh terhadap substansi, posita, serta hubungan hukum para pihak, maka pokok permasalahan yang disengketakan sesungguhnya bersumber dari dan berkaitan langsung dengan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I.
- Bahwa seluruh dalil yang diajukan Penggugat, baik mengenai hak atas bonus, penggunaan dana operasional cabang, kebijakan manajerial, pengangkatan dan pemberhentian jabatan sebagai Kepala Cabang, hingga dalil mengenai penghentian atau penonaktifan dari pekerjaan, merupakan peristiwa hukum yang lahir dan terjadi dalam kerangka hubungan kerja. Dengan demikian, sengketa a quo secara substansial merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



Hubungan Kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

- Bahwa dalil Penggugat mengenai tidak dibayarkannya hak-hak tertentu, klaim atas dana yang digunakan dalam operasional cabang, serta keberatan atas tindakan penonaktifan dari jabatan atau pekerjaan, secara nyata termasuk dalam kategori perselisihan hak dan/atau perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Oleh karena itu, forum penyelesaian yang tepat menurut hukum adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan Pengadilan Negeri dalam kapasitasnya sebagai peradilan umum.
- Bahwa perubahan konstruksi hukum oleh Penggugat dengan membingkai perkara sebagai perbuatan melawan hukum tidak serta-merta mengubah sifat dan hakikat sengketa yang sebenarnya. Dalam praktik peradilan, penentuan kompetensi absolut didasarkan pada substansi sengketa (substance over form), bukan semata-mata pada label atau istilah yang digunakan dalam gugatan.
- Bahwa oleh karena substansi perkara a quo merupakan perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Negeri dalam kapasitasnya sebagai peradilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI RELATIF)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Bandung dengan dalil perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat. Namun demikian, apabila dicermati secara seksama terhadap identitas dan alamat Para Tergugat sebagaimana dicantumkan sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tidak satu pun Para Tergugat yang berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bandung.
- Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan jika kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II yaitu berada di Jakarta, adapun kedudukan hukum Tergugat III yang berada di Bandung yaitu di Komplek Pasirjati Blok C-88 RT 05 RW 06 Kelurahan Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta yang diakui dan dicantumkan sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatan, Tergugat III berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bale Bandung, bukan Pengadilan Negeri Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan a quo bukan merupakan sengketa yang berkaitan dengan objek tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang menentukan kompetensi berdasarkan letak objek (forum rei sitae), melainkan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap lebih dari satu Tergugat. Oleh karena itu, ketentuan hukum acara yang berlaku adalah Pasal 118 ayat (2) HIR, yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdapat lebih dari satu Tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu Tergugat.
- Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak terdapat satu pun Tergugat yang berdomisili dalam wilayah hukum Kota Bandung, serta alamat Tergugat III berada dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka secara hukum relatif yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Menimbang bahwa Penggugat telah membantah materi Eksepsi tersebut pada Repliknya yang selengkap telah terlampir dalam berita acara persidangan dan menjadi kesatuan dalam Putusan sela ini;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti awal berupa bukti T-I, TII-I. Kartu Tanda Penduduk atas nama Lita Puspita, TI, TII-I berupa Surat Gugatan No.590/Pdt.G/2025/PN Bdg, dan Bukti T-I, TII-I Web Wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung [http://pn-balebandung .go.id /Wilayah -Yurisdiksi.html](http://pn-balebandung.go.id/Wilayah-Yurisdiksi.html).

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang bersifat bantahan terhadap materi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalih pada Repliknya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti awal yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut setelah mejelis hakim mempelajari dan menilai ternyata tidak ada relevansinya dengan eksepsi kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga majelis hakim memandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, baik karena alasan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyangkut kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Absolut tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, eksepsi mengenai kewenangan absolut wajib diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim karena menyangkut kekuasaan lingkungan peradilan atau jenis pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sedangkan eksepsi mengenai kewenangan relatif menyangkut pengadilan negeri mana yang berwenang secara wilayah untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terdapat hubungan kerja sejak sekitar bulan Februari 2009, bahwa Penggugat pernah ditempatkan pada bagian dokumen, kemudian bagian marketing, selanjutnya diangkat sebagai Kepala Cabang, serta mendalilkan adanya persoalan pembayaran bonus, penggunaan dana pribadi untuk operasional cabang, pembelian dan renovasi kantor, penonaktifan atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat sebagai pekerja;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat membingkai gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan kewenangan mengadili tidak semata-mata ditentukan oleh istilah atau label hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam surat gugatan, melainkan harus dilihat dari substansi hubungan hukum, dasar peristiwa hukum, serta tuntutan yang dimohonkan dalam petitum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara saksama uraian posita dan petitum gugatan Penggugat, ternyata sebagian besar dalil Penggugat bertumpu pada adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, termasuk mengenai hak atas bonus, hak-hak ketenagakerjaan, status jabatan Penggugat sebagai Kepala Cabang, penonaktifan/Pemutusan Hubungan Kerja, serta tuntutan pembayaran hak-hak PHK;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat juga secara tegas memohon agar Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I telah putus sejak tanggal 20 Juni 2025, serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak PHK kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg



mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menentukan bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila suatu sengketa secara substansial lahir dari hubungan kerja dan menyangkut hak-hak pekerja, status hubungan kerja, penonaktifan, atau pemutusan hubungan kerja, maka forum yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Hubungan Industrial, bukan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata umum;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai tidak dibayarkannya bonus, tidak dikembalikannya dana yang menurut Penggugat digunakan untuk operasional cabang, tidak diberikannya modal kerja, penonaktifan atau PHK sepihak, serta tidak dibayarkannya hak-hak PHK, seluruhnya tidak dapat dilepaskan dari hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam gugatan Penggugat terdapat dalil mengenai perbuatan Tergugat III berupa pengiriman fiktif yang menimbulkan kerugian, namun dalil tersebut dalam konstruksi gugatan Penggugat tetap dihubungkan dengan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Cabang dan akibat yang ditanggung Penggugat dalam hubungan kerjanya dengan Tergugat I, termasuk adanya laporan pidana dan penonaktifan terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, keberadaan dalil terhadap Tergugat III tidak serta-merta mengubah hakikat pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang secara dominan bersumber dari hubungan kerja dan perselisihan hak/PHK;

Menimbang, bahwa prinsip yang harus digunakan dalam menilai kompetensi absolut adalah melihat substansi sengketa, bukan sekadar formulasi formal gugatan. Dengan demikian, penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” oleh Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik perkara yang secara hakikat merupakan perselisihan hubungan industrial ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri perdata umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kompetensi absolut dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara perdata umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut beralasan untuk dikabulkan maka Eksepsi Kewenangan Relatif tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 118 HIR, Pasal 133 HIR, Pasal 136 HIR, Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut (*Kompetensi Absolut*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Register Nomor 590/Pdt.G/2026/PN. Bdg;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 27 April 2026, oleh kami, Novian Saputra, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N. dan Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 15 Desember 2025, putusan sela tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dyah Silviadithia, Ak.S.Sos, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II, Tanpa dihadiri Tergugat I dan Putusan tersebut telah dikirim secara *E-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Silviadithia, Ak.S.Sos, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 590/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan	:	Rp150.000,00;
5. Panggilan	:	Rp83.000,00;
6. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp.323.000,00;

(Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)